

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५

English title: Right to Employment Act, 2018

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति २०७५ । ६ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर १७ । रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्नु, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ख) "नरिवाह भत्ता" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको नरिवाह भत्ता सम्झनु पर्छ । (ग) "न्यूनतम रोजगार" भन्नाले यस ऐन बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने कम्तीमा एक सय दिनको न्यूनतम रोजगार अवधि सम्झनु पर्छ । (घ) "परिवार" भन्नाले एकासगोलमा बस्ने पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नजि आफैले पालन पोषण गर्नु पर्ने हजुरबुबा र हजुरआमालाई समेत जनाउँछ । (ङ) "बेरोजगार व्यक्ती" भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको अठार वर्षदेखि उमान्साठी वर्ष उमेर समूहको नागरिक सम्झनु पर्छ । (च) "बेरोजगार सहायता" भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने दफा २० बमोजिमको सहायता कार्यक्रम सम्झनु पर्छ । (छ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ज) "स्वरोजगार" भन्नाले आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान, स्रोत, साधन र पूँजीको परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, त्यस्तो वस्तु वा सेवाको व्यापार वा कुनै उद्योग वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन वा त्यस्तै कुनै उद्यम वा आय आर्जन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (झ) "रोजगारदाता" भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम रोजगार दिने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्तर्गतका कार्यालय तथा निकाय र सार्वजनिक संस्थान तथा सङ्गठित संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका रोजगारमूलक संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नजि रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ञ) "रोजगार सेवा केन्द्र" भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिको सूचना सङ्कलन, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदाताको लागि श्रमिक उपलब्धताको जानकारी र रोजगार सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्न दफा १० बमोजिम स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ट) "समिति" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ । (ठ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । रोजगारीको अधिकार । ३. रोजगारीको अधिकार: (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने अधिकार हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन वा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही उचित श्रम अभ्यासको अधिकार हुनेछ । ४. रोजगारी छनौट गर्ने अधिकार: (१) प्रत्येक नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनौट गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही योग्यता र क्षमता अनुसार स्वेच्छाले रोजगार गर्न पाउने र त्यस्तो रोजगारी छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । (३) कसैले पनि कुनै नागरिकलाई नजिको इच्छा विपरीत वा नजिले नचाहेको रोजगारी गर्न वा त्यस्तो रोजगारीमा लगाउन वा जबरजस्ती गर्न वा बाध्य बनाउन हुँदैन । ५. बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार: प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार हुनेछ । ६. भेदभाव गर्न नहुने: कसैले पनि बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै खास वर्ग वा समुदायको लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन । ७. रोजगारीबाट हटाउन नपाइने: (१) रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक विना कारण रोजगारीबाट हटाउन पाइने छैन । (२) रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई लागू हुने सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम बाहेक रोजगारीबाट हटाएमा त्यसरी हटाइएको व्यक्तिलाई आफू रोजगारीमा कायम रहनको लागि कारण सहित सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्रमा नविदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम नविदन प्राप्त भएमा रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई रोजगारीबाट हटाउनु पर्नाको कारणबारे आवश्यक जाँचबुझका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम पठाएको नविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा विना कारण रोजगारीबाट हटाइएको देखिएमा नविदलाई काममा लगाई राख्न रोजगारदातालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्देशन दिन सक्नेछ । ८. रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महिला, दलित, आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति, शहरी परिवार र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य

व्यवस्था तोकए बमोजमि हुनेछ । १. नरिणय गर्ने अधिकार: कुनै व्यक्ती बेरोजगार हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा सो कुराको नरिणय तोकए बमोजमिको आधारमा सम्बन्धति स्थानीय तहले गर्नेछ । परिच्छेद-३ । रोजगार सेवा केन्द्र । १०. रोजगार सेवा केन्द्र: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेछ ।

(२) रोजगार सेवा केन्द्रको कामको सङ्घीय तहबाट नरिदेशन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकए बमोजमि हुनेछ । ११. नविदन दनि पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी तोकए बमोजमिको अवधिभित्र तोकए बमोजमिको ढाँचामा सम्बन्धति रोजगार सेवा केन्द्रमा आफ्नो विवरण सहति नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर रोजगार सेवा केन्द्रले आवश्यक जाँचबुझ गरी वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरी अद्यावधि अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (३) रोजगार सेवा केन्द्रले उपदफा (२) बमोजमिको अद्यावधिक अभिलेख तोकए बमोजमि नेपाल सरकार र सम्बन्धति प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १२. जानकारी दनि पर्ने: (१) रोजगार सेवा केन्द्रमा दफा ११ बमोजमि नविदन दिएको कुनै व्यक्ती दफा १६ बमोजमि रोजगारीका लागि सिफारिस नहुँदै नजिी प्रयासमा अन्यत्र कतै रोजगारीमा संलग्न भएमा वा स्वरोजगारमा लागेमा वा यस ऐन बमोजमि प्रदान गरिने रोजगारीमा सहभागी हुन वा बेरोजगार सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक नरहेमा सो कुराको जानकारी नजिले यथाशीघ्र रोजगार सेवा केन्द्रलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसैले जानकारी गराएमा रोजगार सेवा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिको नाम बेरोजगार व्यक्तिको सूचीको अभिलेखबाट हटाउनु पर्नेछ । १३. रोजगारदाताको विवरण राख्नु पर्ने: (१) रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका रोजगारदाताको सूची अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूची अद्यावधिक गर्ने कार्यमा रोजगार सेवा केन्द्रले स्थानीय तहको अतिरिक्त कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा सङ्घ संस्थालाई सम्बन्धति स्थानीय तहभित्रका रोजगारदातालाई माग गरिने बमोजमि विवरण उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रोजगार सेवा केन्द्रबाट लेखी आएमा सम्बन्धति सबै निकायले आफू अन्तर्गतका रोजगारदाताको विवरण वा आफूले गरी आएको काम र त्यस्तो कामको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण तोकएको ढाँचामा रोजगार सेवा केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) रोजगार सेवा केन्द्रले यस दफा बमोजमिको रोजगारदाताको विवरण मन्त्रालय र सम्बन्धति प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्नेछ । (५) रोजगारदाताको विवरण सङ्कलन तथा अद्यावधिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकए बमोजमि हुनेछ । १४. श्रमिक माग गर्न सक्ने: (१) रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको सङ्ख्या, योग्यता र अवधि खुलाई सोको सूचना रोजगार सेवा केन्द्रलाई दनिछ । (२) रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि स्थानीयस्तरमा आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि श्रमिक माग गर्दा तोकए बमोजमिको ढाँचामा श्रमिकको सङ्ख्या, श्रमिकको योग्यता, क्षमता, सीप र कामको प्रकृति खुलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

१५. रोजगार सूचना उपलब्ध गराउने: रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताहरूका लागि आवश्यक श्रमिकहरूको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १६. बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दनि पर्ने: (१) दफा १४ बमोजमि कुनै रोजगारदाताबाट श्रमिक माग भएपछि रोजगार सेवा केन्द्रले दफा ११ को उपदफा (१) बमोजमि सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई नजिको योग्यता, सीप र अनुभवका आधारमा रोजगारीका लागि सम्बन्धति रोजगारदाता समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रोजगारीका लागि पठाइएको व्यक्तिलाई सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारदाताले प्रचलति कानून बमोजमि नजिको योग्यता र सीप अनुसारको काममा लगाउनु पर्नेछ र नजिी क्षेत्रको रोजगारदाताले नजिको योग्यता र सीप अनुसार उपलब्ध काममा लगाउन सक्नेछ । त्यस्तो व्यक्तिले रोजगारदाताले लगाएको काम गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रोजगारदाताले काममा लगाए बापत उपलब्ध गराउने दैनिक ज्याला दर मन्त्रालयले तोके बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि रोजगारदाताले लगाएको काम नगर्ने व्यक्तिलाई रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । नरिदेशन समिति । १७. नरिदेशन समिति: (१) नागरिकको रोजगारीको हकको संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा नरिदेशन गर्न देहाय बमोजमिको एक नरिदेशक समिति रहनेछ:- । (क) मन्त्री/राज्य मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बन्धति विषय हेर्ने) - सदस्य । (ग) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय (सम्बन्धति विषय हेर्ने) - सदस्य । (च) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सहसचिव, मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने) - सदस्य-सचिव । (२) प्रदेश र स्थानीय तहमा तोकए बमोजमि नरिदेशक समिति रहनेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । १८. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) रोजगारदाता र श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना महिला सहति दुई जनालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिनेछ । (३) समितिको नरिणय सदस्य-सचिवले प्रमाणति गरी राख्नु पर्नेछ । (४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति

आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (५) समतिको बैठक तथा नरिणयको कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९. समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) श्रम बजारको माग र वदियमान जनशक्तिको उपलब्धताको वशिलेपण र प्रक्षेपण गर्ने, ।

(ख) बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गर्ने, । (ग) बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने, । (घ) बेरोजगार व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउने बेरोजगार सहायता सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, । (ङ) बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रदान गरिने नरिवाह भत्ता सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने, । (च) रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह बीच समन्वय गर्ने, । (छ) बेरोजगार सहायता कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने । परिच्छेद-५ । बेरोजगार सहायता सम्बन्धी । २०. बेरोजगार सहायता कार्यक्रम: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बेरोजगार सहायताको लागि देहाय बमोजमिको कार्यक्रम गर्नेछ:- । (क) रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने, । (ख) रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, । (ग) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत् स्वरोजगारको लागि सिङ्गलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, । (घ) स्वरोजगार सृजना गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्यक्रम गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बेरोजगार सहायता कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. काम गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमिको बेरोजगार सहायता कार्यक्रम अन्तर्गतको तालीम प्राप्त गरेको व्यक्तिले रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको स्थान वा क्षेत्रमा गई तोकिए बमोजमिको काम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खटाएको क्षेत्रमा काम गर्न नजाने वा इन्कार गर्ने व्यक्तिलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाई दफा २२ बमोजमिको नरिवाह भत्ता प्रदान गरिने छैन । २२. नरिवाह भत्ता दिने: (१) नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही नरिवाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा एक सय दिनभन्दा कम अवधिमात्रै रोजगारी पाएमा एक सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत बराबरको रकम मात्र नरिवाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नरिवाह भत्ता प्राप्त गर्ने बेरोजगार व्यक्तिले तोके बमोजमिको शर्तको पालना गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमिको नरिवाह भत्ता देहायको अवस्थामा मात्र दिनेछ:- । (क) परिवारको कुनै पनसिदस्यले तोकिए बमोजमिको रोजगारी नपाएमा, । (ख) नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई, । (ग) परिवारको कुनै पनसिदस्य स्वरोजगार नभएमा, । (घ) परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकामा । स्पष्टीकरण: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप ।

यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "वैदेशिक रोजगारी" भन्नाले नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृतिले वैदेशिक काम गर्न गएको अवस्था सम्झनु पर्छ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसरकारी कोष वा अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी सङ्घ, सङ्गठन वा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमिति नवित्तभरण वा अवकाश सुविधा लइरहेका वा सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको सहायता सम्बन्धी अन्य कोषबाट वा रोजगारदाता नियमिति रूपमा कुनै पनसिमिको सहायता प्राप्त गरेको व्यक्तिको परिवारलाई नरिवाह भत्ता दिने छैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "सरकारी कोष" भन्नाले देहायको कुनै कोष सम्झनु पर्छ:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सञ्चालित कोष वा अन्य सरकारी कोष, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको स्थानीय संस्थान, नगिम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यसैले कुनै निकायको कोष, । (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालित कोष, । (घ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई नवित्तभरण प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको कोष । (६) यस दफा बमोजमि प्रदान गरिने नरिवाह भत्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २३. बजेट सम्बन्धी व्यवस्था: यस ऐन बमोजमि सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट वनियोजनबाट हुनेछ । परिच्छेद-६ । कसूर र सजाय । २४. उजुरी: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जोसुकैले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उजुरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २५. कसूर गरेको माननि: कसैले देहाय बमोजमिको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको माननिन्छ:- । (क) दफा ४ को उपदफा (३) विपरीतको कार्य गरेमा, । (ख) प्रचलित कानून बमोजमि बाहेक रोजगारी दिन व्यक्तिले दफा ६ विपरीत भेदभाव गरेमा, । (ग) रोजगारदाताले दफा ७ विपरीत रोजगारीबाट हटाएमा, । (घ) यस ऐन बमोजमिको बेरोजगार सहायता वा नरिवाह भत्ता प्राप्त गर्न झुट्टा विवरण पेश गरेमा, । (ङ) जुन उद्देश्यको लागि बेरोजगार सहायता रकम लइएको हो सो उद्देश्यका लागि प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गरेमा । २६. सजाय: (१) कसैले देहाय बमोजमिको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई संस्थालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजमिको सजाय गर्नेछ:- । (क) दफा २५ को खण्ड (क) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई

पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना, । (ख) दफा २५ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना, । (ग) दफा २५ को खण्ड (घ) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई त्यस्तो बेरोजगार सहायता वा नरिवाह भत्ता प्राप्त गरेको भए सो रकम असूल उपर गरी सोही बराबरको रकम जरिवाना, ।

(घ) दफा २५ को खण्ड (ङ) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई बेरोजगार सहायता बापत प्राप्त गरेको रकम असूल उपर गरी सोही बराबरको रकम जरिवाना । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको जरिवाना तोकिएको अवधिभित्र नतरिने व्यक्ती वा संस्थालाई सम्बन्धति स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा सुवधिमा रोक लगाउन सम्बन्धति श्रम तथा रोजगार कार्यालयले लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको जरिवाना सम्बन्धति व्यक्ती वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयिस ऐन बमोजमिको कार्य अन्य प्रचलति कानून बमोजमि समेत कसूर माननि रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा सो कानून बमोजमि छुट्टै मुद्दा चलाई सजाय गर्न यस दफाको व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन र कसैले यस ऐन विपरीत कुनै कार्य गरे बापत नजिलाई प्रचलति कानून बमोजमि यस दफामा लेखिएभन्दा बढि सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजमिको सजाय हुनेछ । २७. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजमि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गरेको निर्णय उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मतिलि पैतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि श्रम अदालतबाट भएको निर्णय अन्तमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । विविधि । २८. उपसमति विा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) समतिलि यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमति विा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति उपसमति विा कार्यदलको कार्य शर्त समतिलि तोकदिऐ बमोजमि हुनेछ । २९. अनुगमन तथा निरीक्षण: यस ऐन बमोजमि सञ्चालन हुने कार्यक्रमको मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमति रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ । ३०. वार्षिकि प्रतविदन: (१) मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरेका काम कारबाहीको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिकि प्रतविदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश गरेको प्रतविदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ । ३१. नियम बनाउने अधिकार: नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३२. निर्देशिका तथा कार्यवधि बनाउन सक्ने: मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार निर्देशिका तथा कार्यवधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।